皋兰什川广东紫辰建筑工程有限公司“3•28”机械伤害一般生产安全事故调查报告

发布日期：2024-07-09 信息来源： 浏览次数:1 字号：[大 中 小]

目 录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
（二）相关人员基本情况
（三）涉事移动破碎站的基本情况
（四） 事故发生单位安全管理情况
（五） 事故发生经过
（六） 事故现场情况
（七） 人员伤亡和直接经济损失情况
（八） 其他情况
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故现场应急处置情况
（三）医疗救治事故善后处理情况
三、事故发生原因分析
（一）直接原因
（二）事故相关检验检测情况
（三）其他可能因素排除
（四）间接原因
四、“一案四查”“两个倒查”情况

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

（一）“一案四查”情况
（二）“两个倒查”情况
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议
（一）对事故相关责任人员的处理建议
（二）对责任单位的处理建议
六、事故主要教训
七、事故防范和整改措施

皋兰什川广东紫辰建筑工程有限公司
“3·28”机械伤害一般生产安全事故调查报告

2024年3月28日20时30分许，位于皋兰县什川镇上河坪村的广东紫辰建筑工程有限公司石料破碎站发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

接到事故报告后，县委、县政府主要领导做出批示要求，立即安排部署，深入开展事故调查工作，及时、准确地查明事故原因。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2024年4月1日皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、副县长刘冬青任组长，县纪委监委、县应急局、县交通局、县公安局、县总工会、县人社局和什川镇政府组成的“广东紫辰建筑工程有限公司“3·28”机械伤害一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、分析查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，评估了企业应急处置过程。针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因广东紫辰建筑工程有限公司员工程六娃在破碎石料作业过程中，安全意识淡薄，违反操作规程，冒险进入非工作区域内而造成死亡的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1、广东紫辰建筑工程有限公司（事故发生单位）

广东紫辰建筑工程有限公司（以下简称广东紫辰公司），成立于2020年11月26日，统一社会信用代码：91442000MA55LMHM3Q，注册地：深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2001号鸿昌广场四十四层4401B；法定代表人：戴冠东；企业类型：有限责任公司（自然人独资）。

该公司取得的资质情况：

广东紫辰公司2022年06月01日取得了广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号《（粤）JZ安许证字〔2022〕028928》，许可范围：建筑施工，有效期：2022年05月16日至2024年09月02日。2022年03月7日取得深圳市罗湖区住房和建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号:DL34407495，有效期至2027年3月7日,资质等级：施工劳务不分等级******

2、中国十七冶集团有限公司（G30清忠段三分部项目部）

中国十七冶集团有限公司，成立于2006年09月30 日，统一社会信用代码：91340500150501353B，注册地址：安徽省马鞍山市雨山东路88号，法定代表人：喻世功；类型：有限责任公司(国有控股)，经营范围：建筑工程施工总承包特级；建筑行业设计甲级；公路工程施工总承包特级；公路行业设计甲级。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

广东紫辰公司作为劳务公司，承接十七冶集团有限公司G30清忠段三分部项目部的相关劳务项目，二者签订了承包合同和安全生产管理协议。

事故发生地位于皋兰县什川镇上河坪村移动破碎站，属于广东紫辰建筑工程有限公司，石料破碎站现有员工8人，其中，现场负责人1名，专职安全员1名。

（二）相关人员基本情况

1.程六娃，男，汉族，身份证号6205231968XXXX0879，住址：甘肃省甘谷县盘安镇四十铺村二组，系广东紫辰公司员工，工种是普工。

2.熊亚军，男，汉族，身份证号4210871975XXXX323X，住址：湖北省松滋市八宝镇永久村十组52号，系死者程六娃当班工友，广东紫辰公司员工，工种是设备操作及维护。

3.刘胜东，男，汉族，身份证号6422231995XXXX163X，住址：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡红塔村东泉组231号，系死者程六娃当班工友，广东紫辰公司员工，工种是设备操作及维护。

4.马世亮，男，土族，身份证号 6328021999XXXX3016，住址青海省德令哈市河西办事处八音河村东村14号，系广东紫辰公司员工，工种是安全员。

5.罗英杰，男，汉族，身份证号6227011989XXXX4376，住址：甘肃省平凉市崆峒区西郊开发区天门村西门口社56号，系广东紫辰公司员工，工种是班组长、带班。

6.李东星，男，汉族，身份证号4306021990XXXX3018，住址：湖南省岳阳市岳阳楼区北环路社区居委会生活区1区4栋503号，系广东紫辰公司什川镇上河坪移动破碎站负责人。

7.戴冠东，男，汉族，身份证号4306261997XXXX6717，住址：湖南省平江县岑川乡集福村54号，系广东紫辰法定代表人。

（三）涉事移动破碎站的基本情况

本次事故涉及的移动颚式破碎机由云南凯瑞特工程机械设备有限公司生产制造，并于2023年9月15日交付广东紫辰公司什川镇上河坪移动破碎站使用。产品品种及型号：KJ-3045移动颚式破碎站；整机功率138.35kw，整机重量47t，处理能力130-500t/h。由喂料装置、振动给料机、破碎机、主皮带机、尾料皮带机和除铁器组成。

（四）事故发生单位安全管理情况

广东紫辰公司设立了安全生产领导小组并配备了专职的安全生产管理人员，制定了本单位部分安全管理制度、岗位安全操作规程和安全生产责任制，制定了本单位的生产安全事故应急救援预案。但是企业履行安全生产管理职责不力，未健全和落实本单位全员安全责任制；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，教育培训流于形式，安全技术交底不清，未有效结合相关设备的产品说明书编制岗位操作规程；未健全和落实安全生产隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。

（五）事故发生经过

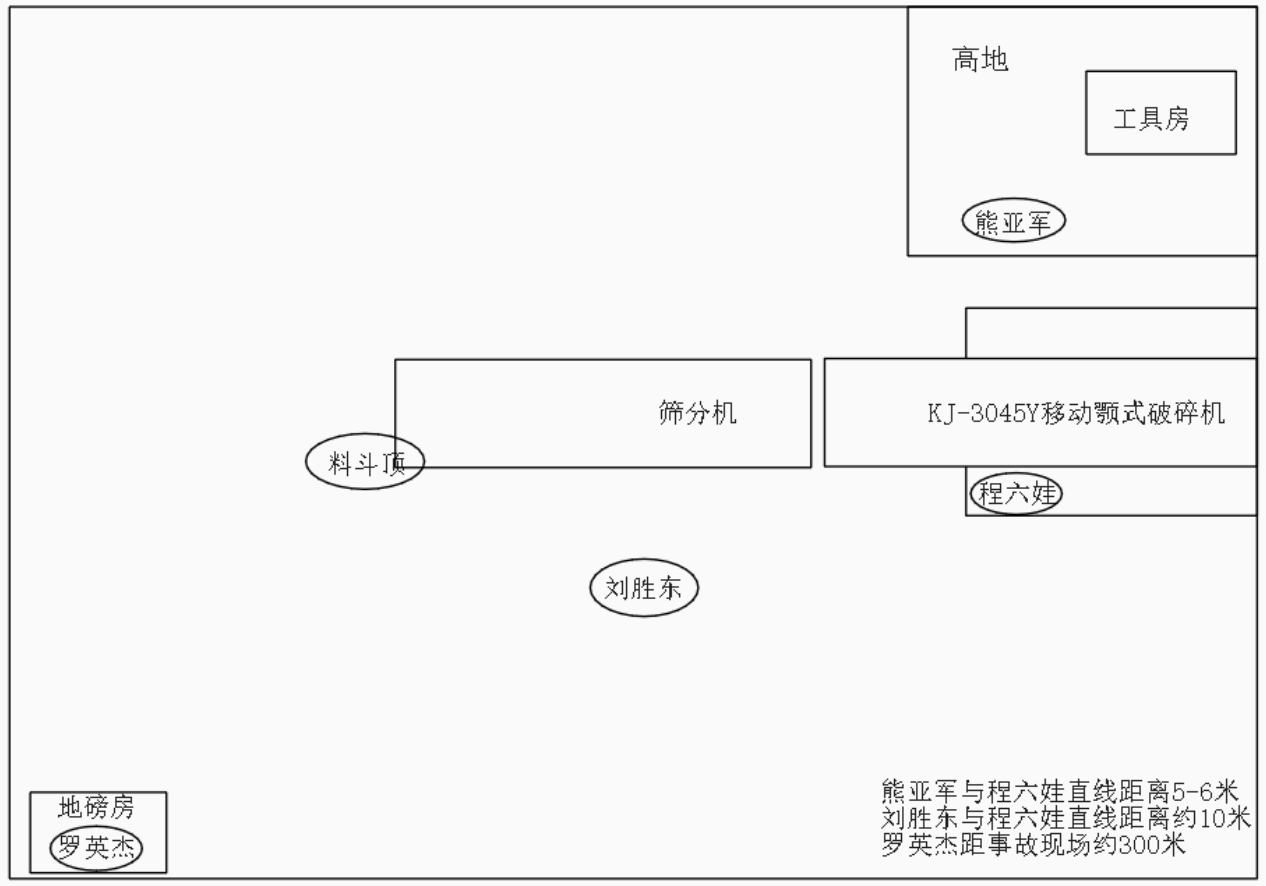
3月28日13时，程六娃所在的班组正常开机进行石料破碎筛分作业，当班作业人员5人，分别为程六娃（普工，负责清灰、打杂）、熊亚军（设备操作及维护）、刘胜东（设备操作及维护）、罗英杰（班组带班）、马世亮（安全员）。

18时，停机吃饭。

19时，开机作业。

20时30分左右，熊亚军从工具房取完扳手出来，看到前方颚式破碎机北侧平台上的程六娃突然从钣金防护罩和除铁系统防护罩之间的空隙跌落至下方正在运行的石料输送皮带上。熊亚军立即大声呼喊：“出事了，快停机”，听到呼唤的刘胜东迅速从筛分机附近跑过去并摁下颚式破碎机的急停键，待机器完全停止之后，熊亚军与刘胜东上到设备平台上，发现程六娃已经被输送带输送至筛分机下料斗顶部，头部和上下肢均有出血，有呼吸但是对呼叫无回应。熊亚军与刘胜东合力将程六娃抬至下方空地后，电话报告班组长罗英杰，罗英杰从地磅房赶过来并安排车辆运送程六娃就医。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭



图一：事故现场人员点位图

22时12分，程六娃被送抵皋兰县人民医院。

23时57分，皋兰县人民医院宣布程六娃死亡。

3月30日凌晨1时50分，广东紫辰公司向皋兰县应急局电话报告事故。接到电话事故报告后，皋兰县应急局主要负责人立即带领相关人员赶赴现场核实情况。

3月30日凌晨2时35分，县应急局向县委办、县政府办和市应急管理局上报了事故信息报告。

（四）事故现场情况

经过现场勘查，本次机械伤害事故发生在广东紫辰建筑工程有限公司位于皋兰县什川镇上河坪村移动破碎站的颚式破碎机出口平台处，该处平台距离地面高度约为3m，平台与下方的石料输送皮带之间的高度差约0.5m，平台外侧设有钢结构护栏，高度1.2m，立杆间距均小于1m，并设有10cm高踢脚板，平台内侧为设备主体，设备的钣金防护罩和除铁系统防护罩之间有空隙，空隙宽度约45cm，平台下方为石料输送皮带，皮带上方40cm处架设磁性除铁器。现场勘查时地面放置有设备用水桶（容量约5t）一个、桶装润滑油2桶，木制直梯1个，废旧轮胎1个，其它工具材料若干（线缆、水管等）。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭



图二：事故现场图1



图三：事故现场图2

（四）**人员伤亡和直接经济损失情况**

该起事故造成1人死亡,死者程六娃，男，汉族，身份证号6205231968XXXX0879，住址：甘肃省天水市甘谷县盘安镇四十铺村二组。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约100万元人民币。

（五）**其他情况**

无特殊或者其他需要说明的情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月30日凌晨1时50分，皋兰县应急局接到广东紫辰公司电话报告，称3月28日20时30分许，该公司一员工在作业时因机械设备致伤，经皋兰县人民医院抢救无效死亡。

接到电话事故报告后，皋兰县应急局主要负责人立即带领相关人员赶赴现场核实情况。

3月30日凌晨2时35分，县应急局向县委办、县政府办和市应急管理局上报了事故信息报告。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

经核查，事故发生单位广东紫辰公司未按事故报送时限及时报送事故信息，存在迟报事故的情况。其他相关部门均按时限上报了事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人立即进行救援并向当天带班的班组长和负责人报告了事故，负责人和班组长赶到现场后，进行了应急处置，广东紫辰公司负责人未及时电话上报事故。广东紫辰公司开展现场应急处置和责任落实到位，但是事故信息迟报；县应急局、县公安局、什川镇政府等部门接到报告后，均派相关负责人赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。

（三）医疗救治事故善后处理情况

人员救治情况：事故发生后，广东紫辰公司现场人员立即展开救援，并迅速安排车辆将伤者送往医院救治，但是程六娃经抢救无效死亡。

伤亡人员家属安抚情况：事故发生后，广东紫辰公司开展了善后和家属安抚工作，于2024年3月29日和死者家属签订了赔偿协议，家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成，未造成社会不稳定情况。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对广东紫辰公司“3·28”事故现场勘查，结合事故询问笔录、专家原因分析报告，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

死者程六娃违反操作规程，在设备全自动运行的情况下，冒险进入KJ-3045移动颚式破碎机非工作危险区域内停留和走动，受设备运行张力的影响，身体失去平衡，跌至平台下方0.5米处正在运行的出料皮带上，并随着载有碎石料的皮带，快速通过了皮带与磁性除铁器（架设于皮带上方40cm处）之间的空隙，在此过程中，因除铁器的撞击和挤压而受伤，导致事故发生。



图四：事故示意图

（二）事故相关检验检测情况

通过对本次事故所涉及的KJ-3045移动颚式破碎站操作保养技术资料审查、从现场勘查、对事故发生经过的了解，事发KJ-3045移动颚式破碎站由云南凯瑞特工程机械设备有限公司制造，并于2023年9月15日交付广东紫辰公司什川镇上河坪移动破碎站使用。根据KJ-3045移动颚式破碎站及KC-AGP300RS履带移动圆锥破碎站操作保养手册记录：“自动情况下，设备全自动运行，无操作人员，因此设备上没有直接的工作区”之说明，在本次事故涉及的移动破碎设备全自动运行的时候，人员不能进入设备面停留和走动。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、查询当日天气信息以及询问相关人员，排除了人为故意破坏、突发大风等灾害因素影响，也排除社会和舆论关注的其它因素。

（四）间接原因

1、广东紫辰公司，落实企业安全生产主体责任不力，对员工安全生产教育和培训不到位，安全技术交底不清，未有效结合相关设备的产品说明书编制岗位操作规程，导致从业人员安全意识淡薄,未认识到作业环境的安全风险，违反操作规程冒险作业，导致事故发生。

2.广东紫辰公司，未严格落实企业安全隐患排查管理制度，未能及时消除生产安全事故隐患,未能排查和整改设备的不安全状态，未对禁止人员进入的全自动运行机械设备设置围栏或者禁入提醒，颚式破碎机平台内侧的钣金防护罩与除铁器支架间空隙处（宽约45cm)无防护措施，作业现场安全监管不到位，导致事故发生。

3.广东紫辰公司什川镇上河坪移动破碎站主要负责人，履行安全生产职责不到位，未能有效督促移动破碎站安全生产工作，安全生产责任制未有效落实，且在事故发生后未按事故报送时限及时报送事故信息，对事故发生负有主要领导责任。

4.广东紫辰公司什川上河坪移动破碎站安全员，事故发生时不在现场，履行安全生产职责不到位，检查本单位安全生产状况不彻底，未排查出该起事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程、冒险作业行为。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

广东紫辰公司制定了安全生产责任制、安全管理制度和部分操作规程，但是未有效结合相关设备的产品说明书编制岗位操作规程；召开了安全生产会议，对员工进行了安全教育培训，但是教育培训不到位；进行了安全隐患大排查，但未及时消除生产安全事故隐患，作业现场安全管理不足，落实企业安全生产主体责任不到位。

G30清忠段三分部项目部对广东紫辰公司安全生产工作做了统一协调、管理。和所有承包单位、承租单位签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员对承包承租单位进行定期的安全检查与协调。G30清忠段三分部项目部成立了安全生产管理机构，制定了安全生产各项管理制度、责任制和岗位操作规程，对所有进场人员做了三级安全教育培训和技术交底，对现场检查发现的问题及时下发隐患整改通知单，并进行了闭环管理。结合资料查证和事故调查询问笔录，认为G30清忠段三分部项目部履行了安全管理职责。

2.监管责任落实情况

2024年以来，县交通局召开党组会议12次，安委会2次，安全生产专题会4次，对道路运输“百日攻坚”行动、消防安全专项整治等各项工作进行了安排部署。制定印发《2024年皋兰县交通运输安全生产和应急管理工作要点》、《2024年交通运输安全生产教育培训计划》，修订印发了《皋兰县交通运输局安全生产权力和责任清单》、《皋兰县交通运输系统各单位安全生产责任清单》。1-4月份，交通运输百日攻坚行动持续开展，累计开展入企检查42家次，路面检查24辆次，查处超限超载车辆4辆，罚款2.8515万元；路政巡查4100公里，查处侵害路产路权案件1起，处罚0.653万元。重点对工程项目安全监管勤抓严抓，常抓长治，制定公路项目安全生产检查计划，局主要负责人和分管负责人每季度至少1次带队检查，给工程建设安全生产工作“上螺丝”，复工复产以来，开展工程项目专项检查4场次，制作检查记录8份，整改问题8个。相关业务负责人每周对各施工现场巡查1次，发现问题，第一时间与项目负责人对接或者通过工作群通报，现场督促整改，确保施工安全。邀请省市桥隧专家对县域所有工程项目开展指导检查3场次（其中包括对G30清忠段三分部项目部的安全检查，但是检查未覆盖广东紫辰公司什川镇上河坪移动破碎站），重点检查

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

施工现场安全管理、施工人员安全教育培训、施工重点环节等危险作业的安全防护措施落实情况，制作指导检查记录11份，督促各项目单位完成问题整改并收到整改报告11份。

2024年，什川镇及时召开2次安委会及1次安全生产“百日攻坚”安排部署会，传达学习国务院、省市县有关安全生产会议精神，安排部署安全生产、防汛等重点工作；印发《什川镇2024年安全生产工作要点》，明确工作的整体思路和各村、各站所职责分工；重新修订《什川镇突发公共事件应急预案》、《什川镇生产安全事故应急预案》，健全应急管理体系，提高处置突发事件的能力；先后组织开展安全生产“集中整治”、安全生产隐患大排查行动，在危险化学品、道路交通等重点行业有序开展集中整治活动，共检查企业59家（次），发现96条安全隐患，已督促企业整改完毕（对G30清忠段三分部项目部进行了安全检查，但是检查未覆盖广东紫辰公司什川镇上河坪移动破碎站）；邀请县消防队对辖区企业进行消防安全检查指导，提高企业自查自改能力；扎实开展安全常识宣传活动，共悬挂横幅80多条，发放宣传资料1200份。

3.重大决策部署贯彻落实情况

广东紫辰能够传达学习党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府安全生产重大决策部署。对安全生产会议安排部署多，跟踪落实不到位。

4.事故反映出的深层次原因

广东紫辰公司未树牢安全发展理念。本次事故充分暴露出广东紫辰安全生产主体责任落实不到位，特别是安全教育培训、现场安全管理、安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设未落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

广东紫辰对员工进行了三级教育培训、安全技术交底和安全教育考试，并做了岗位安全风险告知。但安全生产教育培训流于形式，安全技术交底不清，未有效结合相关设备的产品说明书编制岗位操作规程。

2.招投标情况

经调查，广东紫辰不存在招投标问题。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故相关责任人员的处理建议

1.程六娃，广东紫辰公司工人，其安全意识淡薄，违反操作规程，冒险作业，导致事故发生，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.戴冠东，广东紫辰公司法定负责人，委托李东星全面负责公司在什川镇上河坪移动破碎站一切事宜，戴冠东对什川镇上河坪移动破碎站疏于管理，未履行主要负责人的职责，且在事故发生后未按事故报送时限及时报送事故信息，导致迟报事故信息，对该起事故的发生和信息迟报负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]第三款、第五款、第七款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[2]和中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一款[3]之规定，建议由皋兰县应急局对其处以2023年年收入百分之六十的罚款，人民币5.04万元（经调查，戴冠东2023年年收入8.4万元）。

2.李东星，受广东紫辰公司法定负责人戴冠东委托，负责什川镇上河坪移动破碎站一切事宜，未认真履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，对该起事故的发生负直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，建议由皋兰县应急局对其处以2023年年收入百分之二十的罚款，人民币0.81万元（经调查，李东星2023年年收入4.05万元）。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

3.马世亮，广东紫辰公司什川上河坪移动破碎站安全员，未认真履行岗位职责，检查本单位安全生产状况不彻底，未及时排查生产安全事故隐患，对工人冒险作业行为未及时纠正，对本起事故负重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第六款[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由皋兰县应急局对其处以2023年年收入百分之二十的罚款，人民币0.384万元（经调查，马世亮于2023年6月底毕业后被招录至该公司工作，于2023年10月任专职安全员，其2023年年收入为1.92万元）。并责令紫辰公司撤销马世亮专职安全员的职务。

（二）对责任单位的处理建议

1.广东紫辰建筑工程有限公司：未严格落实企业安全生产主体责任。未认真组织从业人员进行安全教育和培训，安全技术交底不清，未有效结合相关设备的产品说明书编制岗位操作规程，未保证从业人员熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，安全生产管理职责履行不力；未认真组织开展危险源辨识和评估，未及时发现并消除事故隐患，现场安全监管不力。对该起事故的发生负有直接管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[6]、第二十八条[7]、第四十一条[8]、第四十四条[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[10]和中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款[11]之规定，建议由县应急局对其处以罚款人民币52万元的行政处罚。

2.什川镇人民政府：未有效落实安全生产属地监管责任，对辖区内隐患排查治理未做到全覆盖，督促隐患排查治理工作不力。对本起事故的发生负有属地监管责任，建议取消什川镇人民政府2024年评先评选资格。

3.皋兰县交通局：未有效落实安全生产行业监管责任，对行业内隐患排查治理未做到全覆盖，督促检查工作不力。对本起事故的发生负有行业监管责任，建议取消皋兰县交通局2024年评先评选资格。

六、事故主要教训

经调查发现广东紫辰公司未牢固树立安全发展理念。存在以下具体问题：一是企业主体责任落实不到位，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未严格落实企业安全隐患排查管理制度，及时消除生产安全事故隐患，排查和整改设备的
不安全状态；二是安全生产教育和培训不到位，教育培训流于形式，安全技术交底不清，未有效结合相关设备的产品说明书编制岗位操作规程；三是企业主要负责人和安全管理人员未认真履行岗位职责，现场安全监管不到位，未及时发现和制止工人冒险违章作业。

七、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，对相关部门和单位提出如下建议：

（一）广东紫辰公司要深刻汲取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和管理机构，加强作业现场管理，严把作业人员的安全教育培训关，提高从业人员安全生产意识和自我安保能力。对所有人员重新培训考核和审查，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，促使其不要抱侥幸心理，切实提高施工人员的风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，树立“生命至上，安全第一”的思想，坚决防止类似事故再次发生。

（二）G30清忠段三分部项目部要深刻汲取事故教训，切实加强对承包单位、承租单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。加强对承包单位、承租单位主要负责人和安全管理人员的安全教育培训；教育敦促其他承包、承租单位认真吸取事故教训，坚决防止类似事故再次发生，举一反三，真正做到“一厂出事故、万厂受教育”。

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭

（三）县交通局要切实履行安全监管职责、加大执法力度。严格落实“三管三必须”原则，在日常安全检查和专项检查中真查实看，切实指导企业消除安全隐患；深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，通过严格执法、严格处罚推动企业落实安全生产主体责任。

（四）什川镇政府要严格落实属地安全监管职责。全面深入细致地开展隐患排查治理和“打非治违”工作，特别要加强安全监管，加大日常检查频次，切实采取有力措施，强化企业负责人、安全管理人员的责任意识和安全意识，从源头上堵塞安全生产漏洞，杜绝生产安全事故的发生。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国应急管理部令第14号生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11] 《中华人民共和国应急管理部令第14号生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定予以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

中国互联网违法和不良信息举报中心
关闭
打印本页关闭窗口







关闭